

1516170-51.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LUCAS MARTINS LIMA

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Em 1º de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516170-51.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516170-51.2022.8.26.0050 PD 570/2022

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LUCAS MARTINS LIMA

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Em 1º de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Eder Segura, presente o réu Edson Lucas Martins Lima, acompanhado pelo Dr. Helton de Aquino Costa – OAB/SP 341.821. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa,

foi dito que desistia da oitiva da testemunha Marcos Fernando Pacheco, policial civil e, pela Defesa, foi dito que desistia da oitiva das testemunhas João Batista Santana Martins Santos, Raimundo de Santana Martins, José Augusto Ribeiro Leal e Milena Romualdo dos Santos, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: Alegações finais orais colhidas por meio de áudio e vídeo, gravadas em mídia própria juntada aos autos. Em síntese, requereu a procedência da ação nos moldes da denúncia. Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, por conta da confissão espontânea do réu em Juízo, ao ser interrogado, requer a Defesa Técnica: a imposição da pena mínima, considerada a confissão espontânea; a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44 do CP; a fixação do regime aberto; e a expedição de alvará de soltura". Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. EDSON LUCAS MARTINS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 09 de maio de 2022, por volta das 06h00min, na residência situada na Rua Carlos Severo, nº 385, Jardim Ângela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, expunha à venda, guardava e tinha em depósito, 25 (vinte e cinco) comprimidos contendo 9,3g (nove gramas e três decigramas) de metilenodioximetanfetamina (MDMA), droga conhecida como "ecstasy"; 288 (duzentos e oitenta e oito) papéis em forma de selo contendo 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) de 25B-NBOH ou 2-([2-(4-BROMO-2,5-DIMETOXIFENIL) ETIL]AMINO)METILFENOL, droga conhecida como "papel ou doce"; 02 (duas) porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como "maconha", contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 3,4g (três gramas e quatro decigramas) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como "haxixe" (resina da maconha), contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 4,6 (quatro gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de anotações da contabilidade do tráfico. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 86/88), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 120/122), sendo formalizada a citação pessoal (fls. 163). Durante a instrução criminal foi ouvido o policial civil Sidnei Davi. As partes desistiram de demais oitivas e o réu foi interrogado. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação. A Defesa, por conta da confissão do réu em Juízo, requereu: a imposição da pena mínima, considerada a confissão espontânea; a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44 do CP; a fixação do regime aberto; e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminoso e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 04/05; pelos depoimentos dos policiais (fls. 06/07); pela confissão extrajudicial do acusado (fls. 08); pela perícia das drogas apreendidas (fls. 19/22); pela fotografia das referidas substâncias entorpecentes (fls. 23); pela contabilidade e material relacionado ao tráfico de drogas (fls. 24/29); pelo B.O. de fls. 30/33; pelo relatório de investigações de fls. 75/82; pelo depoimento prestado em Juízo pelo policial Sidnei Davi; e pelo teor da confissão judicial do acusado ao ser interrogado nesta data. Segundo narraram os policiais civis que tomaram parte das investigações, foi verificada a participação de EDSON em crime de tráfico de drogas, por meio de diligências que o identificaram como a pessoa que, usando sua rede social, expunha a venda entorpecentes, cf. relatório de fls. 75/82. Diante disso, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do imputado nos autos nº 1513821-75.2022.8.26.0050. Deste modo, em 09 de maio de 2022, por volta das 06h00min, os policiais civis diligenciaram para cumprimento da ordem judicial. Por ocasião do cumprimento da busca e apreensão, os policiais confirmaram

que o acusado guardava e tinha em depósito, em sua residência, os entorpecentes supra descritos, para venda e entrega ao consumo de terceiros. As substâncias eram oferecidas e expostas à venda através da página que o acusado mantinha na rede social Facebook Storie. Ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, o policial Sidnei Davi esclareceu que na data dos fatos se dirigiram até o endereço do acusado, na Rua Carlos Severo, 385, Jardim Ângela. Lá foram recebidos por Inácio Rodrigues Lima, genitor do acusado, o qual depois de cientificado do teor do mandado de busca e apreensão, franqueou a entrada dos policiais. Durante a diligência, o acusado, ao perceber a movimentação dos policiais, entrou no banheiro da residência para tentar destruir os entorpecentes, porém, antes que conseguisse, os policiais civis arrombaram a porta do banheiro. Foi assim que os policiais localizaram e apreenderam os entorpecentes supramencionados. Também foram apreendidas: anotações típicas de tráfico, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola e 01 (um) notebook com carregador da marca Samsung. Nas vezes em que foi interrogado, o réu confessou o delito e externou arrependimento. De fato o réu EDSON assumiu com exclusividade a responsabilidade quanto as drogas e o material apreendido. Disse que conseguia as drogas com uma pessoa de prenome Valdo, vulgo Alemão. Depois fazia a venda das substâncias através de sua rede social, sendo que recebida R\$ 5,00 (cinco reais) por unidade de droga vendida. Destarte, diante do contexto probante, restou plenamente caracterizada a narco-traficância, sendo mister a formalização do decreto condenatório. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão não permite diminuição além do patamar mínimo já fixado. Outrossim, por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Mas por conta da expressiva quantidade de porções que estavam com o agente, além da variedade de natureza, concluo que esta diminuição deve ser estabelecida em metade. A extrema nocividade da droga apreendida, já preparada para venda aos usuários finais, além da venda via internet, justifica a diminuição em metade. Diminuindo-se de metade a pena supra, chega-se ao montante final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor do mínimo legal. Isto posto, CONDENO o réu EDSON LUCAS MARTINS LIMA, RG/SP 52.838.289 e CPF 408.102.828-10, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito, determino a expedição de alvará de soltura clausulado. O entorpecente deverá ser incinerado. Demais bens que não tiverem a propriedade comprovada, deverão ser encaminhados para destruição, posteriormente às respectivas perícias. O sentenciado sai intimado a fazer o pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 10.100,00, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme,

vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):
Dr.(a).Defensor(es):
Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA